粉笔直播课

理论讲练-刑法 1

（笔记）

主讲教师：陆川

授课时间：2026.01.17

粉笔事考·官方微信

理论讲练-刑法 1（笔记）

【答案汇总】

第一节　刑法的任务、基本原则和适用范围 1-5：BCD/A/B/C/B；6：×

第二节　犯罪 1-5：BCD/A/A/D/×；6-7：√×

正当防卫和紧急避险 1-5：A/BCD/B/D/C

【注意】

1.刑法一共四节课，每节课都是 2.5 小时，刑法在考试中出题量不等，平均 4-5 题左右，但是也不一定，之前也出过 1-2 题，有时候也出过更多的题量。在考试中以案例的方式考查大家，如给大家小案例，问相应的问题，大家在学习刑法的过程中，重点在听，在理解，刑法和宪法不太一样，宪法更多需要背，但是刑法需要理解的内容是比较多的。

2.每小节结束后都会有思维导图，大家截图即可，不愿意记笔记也没有关系，课后 48 小时上传助教笔记，课后可以通过助教笔记进行复习。

3.本节课是刑法的第一节课，预计是 2.5 小时时长，本节课讲解完排除犯罪的行为，即讲完正当防卫和紧急避险。

第一部分　总则

第一节　刑法的任务、基本原则和适用范围

一、刑法的任务

中华人民共和国刑法的任务，是用刑罚同一切犯罪行为作斗争，以保卫国家安全，保卫人民民主专政的政权和社会主义制度，保护国有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，维护社会秩序、经济秩序，保障社会主义建设事业的顺利进行。

【解析】刑法一共分为两个部分，分为总则和分则。总则指的是我们对于刑法进行总括性的内容的讲解；分则主要是涉及到了各类的罪名。

1.总则的第一节是刑法的任务、基本原则和适用范围。

2.刑法的任务：了解为主，基本不出题，中华人民共和国刑法的任务，是用刑罚同一切犯罪行为作斗争，在我国刑罚分为主刑和附加刑，主刑包括 5 种，附加刑包括 4 种，我国的刑罚一共包括 9 种，用刑罚同一切犯罪行为作斗争，从而保护我们的各项安全，如保护国家安全、保护各项制度，保卫人民民主专政的政权和社会主义制度，保护各项财产，保护各项权利，维护社会秩序、经济秩序，保障社会主义建设事业的顺利进行。

3.这一模块理解即可，刑法就是用有期徒刑、无期徒刑这种刑罚去同犯罪行为作斗争，从而去保护社会的和谐稳定，这就是刑法要达到的任务。

二、刑法的基本原则

（一）罪刑法定原则

法律明文规定为犯罪行为的，依照法律定罪处刑；法律没有明文规定为犯罪行为的，不得定罪处刑。

（二）平等适用刑法原则

对任何人犯罪，在适用法律上一律平等。不允许任何人有超越法律的特权。

（三）罪责刑相适应原则（又称为罪刑相适应原则、罪刑相当原则）

刑罚的轻重，应当与犯罪分子所犯罪行和承担的刑事责任相适应。

【解析】

1.刑法的基本原则：有且仅有三条，分别是罪刑法定原则、适用刑法人人平等原则、罪责刑相适应原则。

（1）罪刑法定原则：经典表述为“法无明文规定不为罪，法无明文规定不处罚”，只要我国刑法没有明文规定为犯罪的，就不能给其定罪、处罚，即罪刑法定原则。如在我国，某人单纯吸毒或者嫖娼，如某明星嫖娼，不能构成刑法中的犯罪。在刑法分则中有很多的罪名，目前有 400 多接近 500 个罪名，没有吸毒罪、嫖娼罪。因此单纯吸毒、嫖娼不构成刑法中的犯罪，这就是依据罪刑法定原则。一个人单纯吸毒、嫖娼属于行政治安的问题，受到《治安管理处罚法》的处罚，没有上升到刑法中的犯罪。

（2）适用刑法人人平等原则：可能会考查表述，也表述为法律面前人人平等/刑法面前人人平等。无论身高、地位、长相等如何，在适用刑法、法律面前

都是人人平等的。如张三故意杀人，甲也故意杀人，不能因为张三好看就少判几年，甲长得不好看而多判几年。

（3）罪责刑相适应原则：

①有可能考查表述，也表述为“罪刑相适应/罪刑相当”，刑罚的轻重应当与犯罪分子所犯罪行和承担的刑事责任相适应，做到重罪重罚、轻罪轻罚、罚当其罪，指犯罪分子犯多重的罪，就应承担多重的刑事责任。

②比如：张三犯故意杀人罪、另一个人犯重婚罪，相比之下故意杀人罪会判得更重，因为故意杀人剥夺了他人生命，在我国犯故意杀人罪至少判处 3 年以上有期徒刑，最高可能判处死刑。重婚罪最高判 2 年有期徒刑，故意杀人罪判处刑罚更重，体现的是罪责刑相适应原则。

2. 考试中两种考法：

（1）直接问刑法有哪些基本原则，要能选出来罪刑法定原则、适用刑法人人平等原则和罪责刑相适应原则。

（2）给一句话或者一个小案例问对应的是哪一条，如问“王子犯法与庶民同罪”，体现适用刑法人人平等原则，哪怕你是王子，和庶民都是同罪的。

三、刑法的适用范围

刑法的适用范围，也称刑法的效力，是指刑法在什么空间、时间内具有适用效力。

（一）刑法的空间效力

刑法的空间效力，是指刑法对地和对人的效力，它实际上要解决的是刑事管辖权的范围问题。

属地管辖权、属人管辖权、保护管辖权、普遍管辖权

【解析】

1. 刑法的适用范围：又称刑法的效力，是指我国刑法在什么空间、时间内具有适用效力，主要研究空间效力、时间效力。

2. 刑法的空间效力：我国刑法对地和对人的效力，即我国的刑法在哪里、对什么样的人能去管的问题，这就是刑法的空间效力。看是否具有相应的刑事管辖权，具有相应的刑事管辖权就可以管，不具有相应的刑事管辖权就不能管。

3. 四个管辖权：属地管辖权、属人管辖权、保护管辖权、普遍管辖权，我国刑法依据这四个管辖权可以对犯罪行为进行管辖。

1. 属地管辖权

凡在中华人民共和国领域内犯罪的，除法律有特别规定的以外，都适用我国刑法。

主要是汽车跑不了这么远

（1）领域：包括领陆、领水、领空、驻外使领馆、船舶、航空器。

（2）犯罪地：指行为地、结果地之一即可。

【解析】

1. 属地管辖权：看主权（地盘）。一般在我国的主权范围内、领域范围内就可以管。

2. 领域：

（1）领陆、领水、领空：天上飞的，地上跑的，水里游的，都属于我们的领域。

（2）驻外使领馆：如我国驻法国大使馆属于我国的领域，也是领土的延伸，我国可以管辖。如果在我国驻法国大使馆内发生一起刑事凶杀案，我国刑法可以管辖，因为视为我国的领域。

（3）船舶、航空器：

①“旗国主义”：哪个国家的船舶、航空器都会挂上这个国家的国旗，就归这个国家管，称为“旗国主义”。比如中国的船游到了公海上，上面一个英国人将一个法国人杀害，我国刑法可以管辖，因为是我国的船舶，适用旗国主义，所以我们能够管辖。

②做题技巧：

a. 做题看到我国的船舶、航空器，适用旗国主义，不用管游到哪里、飞到哪里，也不用管谁杀谁，我国都可以管，秒选属地管辖权。

b. 大家参加的是中国考试，学习的是中国法律，经过分析发现这件事中国可以管辖，但外国也可以管辖，应该选择我国可以管辖。即做题只判断这件事我国能否管即可，至于外国是否能管无需考虑，因为涉及国际冲突问题。

3.犯罪地的认定：犯罪的行为地或结果地有之一在我国领域内，就认为犯罪地在我国，是或者的关系。比如中国和甲国的边境线，甲国的 A 开枪打死 B，B 就爬到了我国领域内，行为地在甲国，但是死在我国，也就是结果地在我国，虽然行为地不在，但是结果地在，二者有之一，可以算作犯罪地在我国，因此就能够进行管辖，依据的就是属地管辖。

4.国际列车：如中国-俄罗斯的国际大巴车/列车，不适用旗国主义。如果我国与相关国家签订相关管辖协定，按照协定来管辖。如果没有签订管辖协定，就看列车发生案件后最初停靠地的法院管辖，如果停在中国就由中国管辖，如果停在俄罗斯就由俄罗斯管辖。

5.凡在中华人民共和国领域内犯罪的，除法律有特别规定的以外，都适用我国刑法。一般而言在我的地盘听我的，但是有例外性规定，比如有外交特权，外交豁免权的外国人，他的刑事责任需要通过外交途径解决；港澳台，稍微特殊，以港澳为例，中央赋予他们独立的司法终审权，如果在当地发生了刑事凶杀案件，就适用当地的刑法进行管辖，也不能够直接适用中华人民共和国刑法管；我国地大物博，有很多的少数民族，有很多的民族自治地方，中央也赋予了民族自治地方可以根据当地的习俗，去制定、变通、补充刑法的一些规定，这种情况也要适用当地的法律进行管辖。判断：凡在中华人民共和国领域内犯罪的一律适用中国的刑法（错误），原因：有例外规定。

2.属人管辖权（中国公民在国外犯罪）

（1）最高刑为 3 年以下有期徒刑的，可以不予追究。

（2）我国国家工作人员和军人：一律追究。

【解析】

1.属人管辖权：看的是人，我的人我能管。属人管辖有前提是中国公民在国外犯罪，主要看的是国籍，如果中国公民在国内犯罪适用属地管辖。分情况管：

（1）普通老百姓在国外犯了根据我国刑法规定最高刑为 3 年以下有期徒刑的罪行（3 年是分水岭，3 年以下是轻罪，如侮辱罪是典型的轻罪），可以不予追究。

（2）如果身份特殊，是我国的国家工作人员或军人，他们代表国家形象，在国外无论犯了重罪轻罪，一律追究。

2.注意："一律追究"说明必须追究、一定追究；"可以不予追究"指可以不追究，也可以追究，有选择的余地，到底是否追究司法机关视情况而定。比如中国人张三到日本旅游期间大骂日本人，触犯侮辱罪（典型的轻罪）。如果张三是普通百姓，可以不予追究；如果是我国的国家工作人员或军人，要一律追究、必须追究，无条件适用。

3.保护管辖权（外国人在我国领域外对我国国家或者公民犯罪）

（1）外国人所犯之罪按照我国刑法规定最低刑须为3年以上有期徒刑。

（2）外国人所犯之罪按照犯罪地法律也应受刑罚处罚。

（1）和（2）两个条件需要同时满足

【解析】

1.保护管辖权：侵犯我的利益我能保护它。

（1）前提：外国人在我国领域外对我国国家或者公民犯罪。

（2）区分：

①外国人在我国领域内对我国国家或公民犯罪，适用属地管辖权。

②如果一个中国人在我国领域外对中国人犯罪，适用属人管辖。

2.满足前提后要适用保护管辖权需同时满足两个条件：

（1）外国人所犯之罪按照我国刑法规定最低刑须为3年以上有期徒刑：意味着是重罪，轻罪不管，比如故意杀人、抢劫、强奸、绑架等都是典型的重罪。

（2）外国人所犯之罪按照犯罪地法律也应受刑罚处罚：

①比如组织出卖器官行为，在我国构成组织出卖器官罪，但在伊朗组织出卖器官行为是合法的行为，且有专门买卖器官的中介所。

②意味着如果一个伊朗人在伊朗当地单纯买卖中国公民的器官，此时不能按照保护管辖权管理，因为在伊朗是合法行为，无法保护。

（3）例：我国的张三在泰国被缅甸人杀死了，这是外国人在我国领域外对我国公民犯罪的，故意杀人是重罪，纵观世界各国，故意杀人都要受到刑罚处罚，可以适用保护管辖。

4. 普遍管辖权（危害人类共同利益的犯罪）

我国缔结或者参加的国际条约所规定的犯罪。 缔结条约制定时就参与

常见的国际犯罪：劫持航空器罪、劫持船只罪、海盗罪、贩毒罪、恐怖活动犯罪等。

【解析】

1. 普遍管辖权：指我国缔结或者参加的国际条约所规定的罪行，共同特征都是危害人类共同利益。

2. 常见的国际犯罪：如海盗罪、贩毒罪、贩奴罪、劫持航空器罪、恐怖主义的犯罪、劫持船只等都是国际条约中所规定的国际类犯罪，适用普遍管辖权。比如某外国大毒枭，没有在中国贩毒，但来到中国旅游，我们可以抓他，因为贩卖毒品是国际条约所规定的危害人类共同利益的犯罪。

3. 注意：普遍管辖权是“兜底”。如果无法适用属地、属人、保护管辖权，此时再用普遍管辖权进行兜底，如果外国毒枭在我国国内贩毒适用属地管辖。

（二）刑法的时间效力

刑法的时间效力所解决的问题是，刑法何时起至何时止具有适用效力，其内容主要包括三个方面：生效时间、失效时间与溯及既往的效力（溯及力）。

【解析】

1. 刑法的时间效力：刑法的生效时间、失效时间以及溯及力的问题。

2. 我国现行刑法生效时间是 1997 年 10 月 1 日，之后经历多次刑法修正案（可以理解为对刑法的小修小补），如有刑法修正案（十一）、刑法修正案（十二）。

刑罚的溯及力

刑法的溯及力，是指刑法生效后，对它生效前未经审判、判决未确定或者未裁定的行为是否具有追溯适用效力，如果具有适用效力，则是有溯及力，否则就是没有溯及力。

犯罪在新法生效之前，审判在新法生效之后。

【解析】

1. 溯及力：即新法能否管旧事，如果能够管就是有溯及力，否则没有溯及力。

2. 比如：我国之前还有 79 年老刑法。

（1）如果张三在 1996 年杀人，看新法能否管，是溯及力的问题。如果他在 1998 年杀人，不会涉及溯及力的问题，直接用新法即可。

（2）如果张三在 1996 年杀人，杀人之后逃跑了，一直到 1998 年才抓住，需要审判，中间横跨新法，此时才涉及溯及力。

3. 何时涉及溯及力：犯罪在新法生效之前，审判在新法生效之后，中间横跨新法，此时才涉及溯及力。

我国《刑法》关于溯及力的规定采取了从旧兼从轻的原则。原则上用旧法，除非新法判的更轻，用新法

【解析】从旧兼从轻的原则：我国《刑法》关于溯及力的规定采取了从旧兼从轻的原则。原则上用旧法，除非新法判得更轻，用新法。

随堂点拨

张三在 1994 年犯罪，随后潜逃，1998 年被抓获归案。判断下列情形下应适用旧法还是新法。

79旧刑法	97新刑法	适用
判 10 年	判 12 年	旧
判 10 年	判 10 年	旧
判 10 年	判 7 年	新

【解析】

1. 如张三在 1994 年犯罪后潜逃，1998 年被抓获归案，此时要审要判，中间横跨新法，此时涉及溯及力。

2. 比如：

（1）如果按照旧法被判 10 年，新法判 12 年，此时适用旧法。原则上用旧法，除非新法判得更轻，新法没有判得更轻，用旧法。

（2）如果按照旧法判 10 年，新法判 10 年。二者相等，原则上适用旧法，因为二者相等，新法没有判得更轻，所以仍然用旧法（重点注意此种情形）。

（3）如果旧法判 10 年，新法判 7 年。新法判得更轻，此时适用新法。体现出了保障人权的理念。

补充：新法生效前的有效判决，继续有效

【解析】

1. 补充：溯及力涉及到的一定是对于尚未作出生效判决的刑事案件，新法生效前的有效判决，不适用溯及力，继续有效。比如：在以前的老法中有流氓罪，一个女子同时和十几个男子交往，就判了死刑立即执行，以前的流氓罪很严厉。张三在 1994 年偷看别人洗澡 10 次，张三在 1994 年被判处流氓罪 15 年有期徒刑。他蹲监狱一直到 1997 年，新法产生时将流氓罪删除了，意味着 1997 年之后偷看他人洗澡不构成犯罪，此时张三不能找到法院要求重新审判，对于已经作出生效判决的刑事案件不适用溯及力。

2. 原因：我国的法律更新速度较快，如果新出一个法律就要重新审、重新判，本来司法资源就是有限的，对于过去的案件还要重新审、重新判，法官会更忙不过来。

【注意】判断：

1. 诚实守信原则不属于刑法的基本原则（正确），原因：是民法的帝王条款。

2. 重罪重判、轻罪轻罚体现平等适用刑法原则（错误），原因：体现罪责刑相适应原则。

3. 必须是犯罪的行为地和结果地都在我国领域内，才是犯罪地在我国（错误），原因：是“或”的关系。

4. 我国国家工作人员或者军人跑到国外犯罪，视情况追究（错误），原因：是必须追究、一律追究，无条件适用。

5. 只要是外国人在我国领域外欺负我国公民，无论什么情况都能适用保护管辖权（错误），原因：适用保护管辖权需要同时满足两个条件，即重罪和按照犯罪地的法律要受到刑罚处罚。

6. 我国刑法溯及力是从旧兼从轻原则（正确）。

1.（2018 四川宜宾·多选）刑法的基本原则是指刑法特有的在刑法的立法、解释和适用过程中所必须遵循的具有全局性、根本性的准则。我国刑法明文规定的原则有（　）。

A. 从重处罚原则　　B. 罪刑相当原则

C. 罪刑法定原则　　D. 适用刑法一律平等原则

【解析】1.【选 BCD】

2.（2018 四川绵阳·单选）刑罚的轻重，应当与犯罪分子所犯罪行和承担的刑事责任相适应，这是刑法的（　）。

A. 罪责刑相适应原则　　B. 平等原则

C. 宽严相济原则　　D. 罪刑法定原则

【解析】2.【选 A】

3.（2018 四川凉山·单选）中国籍公民赵某在我国境内走私毒品 5 千克，逃到缅甸被当地警方逮捕后移交我国。人民法院依据《中华人民共和国刑法》判处赵某无期徒刑。该案件体现出我国法律效力的原则是（　）。

A. 属人原则　　B. 属地原则

C. 折中主义　　D. 保护主义

【解析】3. B 项：在我的地盘听我的，是在我国国内犯罪，虽然逃到了缅甸，但是没有在缅甸犯罪，所以是属地原则，当选。C 项：一般为干扰项，折中指的是以属地为主，其他为辅，排除。【选 B】

4.（2023 四川成都·单选）下列体现我国刑法普遍管辖权的是（　）。

A. 中国公民孙某在外国犯侵占罪，根据我国刑法不予追究其刑事责任

B. 外国人约翰在外国杀害中国人周某，可以根据我国刑法追究其刑事责任

C. 外国人汤姆在某国制造贩卖毒品，后进入中国境内，我国根据所承担的国际条约义务对其追究刑事责任

D. 外国人杰克在我国境内犯贩卖毒品罪，适用我国刑法追究其刑事责任

【解析】4. A 项：我的人跑到国外犯罪，和普遍管辖没有关系，排除。

B 项：是保护原则，排除。

C 项：是普遍原则，普遍管辖权，当选。

D 项：是属地管辖权，排除。【选 C】

5.（单选）中国留学生贾某在外国读书期间，将一名室友捅死，对于贾某行为可以适用我国刑法，体现了我国刑法管辖的哪项原则？（　）

A. 属地原则　　B. 属人原则

C. 保护原则　　D. 普遍管辖原则

【解析】5. 我的人跑到国外去犯罪，用的是属人管辖权。【选 B】

6（判断）法律的溯及力，是指法律对其生效以前的事件和行为是否适用。对于刑法的溯及力，我国采取从新兼从轻的原则。（×）

【解析】5. 我国采用的是从旧兼从轻原则。【选×】

第二节　犯罪

一、犯罪的概念

犯罪是指具有严重的社会危害性、违反刑事法律规范、依法应当受刑罚处罚的行为。

【解析】

1. 犯罪的概念：犯罪是指具有严重的社会危害性、违反刑事法律规范、依法应当受刑罚处罚的行为。犯罪的特征为严重的社会危害性、违反刑事法律规范、依法应当受刑罚处罚的行为。

2. 犯罪的三个特征：

（1）严重的社会危害性：要想构成刑法中的犯罪，得要达到一定的严重程度，如故意伤害，打架斗殴能不能构成犯罪要分情况，看伤害到什么程度，如果把对方打成轻伤以上的后果，就具有严重的社会危害性，如果将对方打成轻微伤，此时认定不具备严重的社会危害性，属于行政治安的问题。

（2）违反刑事法律规范：也就是要违反刑法的规定，如果违反民法、行政法的规定，就不能叫作犯罪。

（3）依法应当受刑罚处罚的行为：受到有期徒刑、无期徒刑的刑罚处罚。

（4）最根本/最基本的特征是严重的社会危害性，因为一个行为构成犯罪的话，首先要具备严重的社会危害性，进而才有可能写到刑法中来，进而才有可能受到刑罚处罚，因此一定要具备严重的社会危害性。

二、犯罪构成

犯罪构成包括犯罪主体、犯罪主观方面、犯罪客体、犯罪客观方面。（缺一不可）

（一）犯罪主体

犯罪主体是指实施危害社会的行为、依法应当负刑事责任的自然人和单位。

【解析】

1. 犯罪构成：是刑法中的重中之重，一个行为要想构成犯罪，需要满足一定的条件，根据刑法通说采取四要件说，如果一个人的行为同时符合四个构成要件，就说他这个行为构成犯罪，四个要件缺一不可，分别是犯罪主体、犯罪主观方面、犯罪客体、犯罪客观方面。其中，犯罪主体和犯罪主观方面是比较重要的，考点是更多的。

2. 犯罪主体：犯罪主体是指实施危害社会的行为、依法应当负刑事责任的自然人和单位。犯罪主体仅包括两类，即自然人犯罪和单位犯罪。

（1）小猫小狗不能成为犯罪主体。

（2）问法：

①犯罪主体中的“人”指的是自然人和单位。

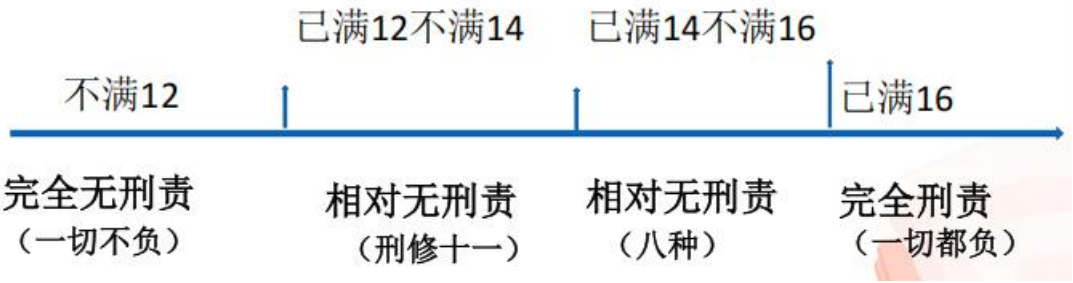
②我国刑罚的对象是犯罪的自然人和犯罪的单位。

1. 自然人

完全刑事责任能力人

相对无刑事责任能力人

完全无刑事责任能力人



【解析】

1. 自然人（重点）：刑法中重要年龄节点是 12 周岁、16 周岁。

2. 完全无刑事责任能力人：不满 12 周岁，对一切行为不需要承担刑事责任，如 10 周岁的孩子故意杀人，无需承担刑责。

3. 完全刑事责任能力人：年满 16 周岁，对一切犯罪行为都需要承担刑事责任。

4. 相对无/负刑事责任能力人：12 到 16 周岁之间，仅对部分行为需要承担刑事责任，具体划分为两种情况。

5. 不满是不带等号的，X＜12，已满是带等号的，12≤X＜14，14≤X＜16，X≥16，大家没必要去记忆，做题很简单，如张三是 16 周岁的少年，默认年满 16 周岁，属于第四种情形，X≥16；李四是 12 周岁的少年，属于第二种情形，12≤X＜14，做题很简单，直接能够判断，不需要记忆哪是带等号的。

（1）完全刑事责任能力

①年满 16 周岁。

②间歇性精神病人精神正常时。

③醉酒的人。

【解析】完全刑事责任能力：一切的犯罪行为都要承担刑事责任。

1. 年满 16 周岁：“年满”指从 16 周岁生日第二天开始计算。16 周岁生日当天不是“年满 16 周岁”，16 周岁生日当天晚上过了 24 点才是生日的第二天，才是“年满 16 周岁”。“周岁”是按照公历/阳历计算（身份证上的日期）。

2. 间歇性精神病人精神正常时：

（1）间歇性精神病人是精神病的一种，只是比较特殊，一会完全正常或者一会完全疯。间歇性精神病人看犯罪时的精神状态，犯罪时精神状态完全正常，与正常人无区别，应当负刑事责任，是完人；如果犯罪时精神完全疯，此时跟纯精神病没有区别，无需负刑事责任。

（2）做题时题干会明确说明，如张三是间歇性精神病人，杀人时精神正常，被警察抓时疯了，此时张三要承担刑事责任。实践中，法官管，一般通过生理+医学的方式判断，根据检测人员的检测来判断，如医院、法医、相关的鉴定人员去进行检测，相对而言比较科学，但是谁也不能保证，我们经常看的一些影视剧中，经常会有装疯卖傻的人逃过了法律的制裁。

3.醉酒的人：

（1）“应当一样”：“应当”指应当要负刑事责任，“一样”指量刑标准与正常人一模一样，不能从重也不能从轻。

（2）判断：张三喝醉酒，要从重处罚/从轻处罚（错误），原因：应当一样。

（2）完全无刑事责任能力

①不满 12 周岁的人。

②不能辨认或者不能控制自己行为的精神病人。

【解析】完全无刑事责任能力：一律不承担刑事责任。

1.不满 12 周岁的人：“不满”截止生日当天。小孩在 12 周岁生日当天是做什么样的坏事都不需要承担刑事责任的最后一天，即便杀人也不承担刑责。

2.不能辨认或者控制自己行为的精神病人：纯疯子，没有判断能力，一年 365 天、一天 24 小时、无时无刻、每时每刻都是疯的，无需承担刑事责任。

（3）相对无刑事责任能力

①已满 12 周岁不满 14 周岁的人，犯故意杀人、故意伤害罪，致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾，情节恶劣，经最高人民检察院核准追诉的，应当负刑事责任。

【解析】

1.相对无刑事责任能力：12 周岁-16 周岁，以 2 岁为标准分为两种情况。

2.12 周岁-14 周岁：是刑修（十一）作出的降责的规定，承担刑事责任需要同时满足以下 4 个条件。

（1）行为：只有故意杀人、故意伤害两种行为，除此之外不需要承担刑事责任。

（2）后果：致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾。

（3）情节：情节恶劣，具体由司法机关视情况而定，如对社会影响大的案件。

（4）程序：程序上的限制，要经最高人民检察院核准追诉。

①不能换为“最高人民法院”，检察院是公诉机关，法院是审判机关，经过公诉机关核准，法院进行审判。

②且必须是最高人民检察院。

②已满 14 周岁不满 16 周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的，应当负刑事责任。

记忆口诀：烧杀奸抢、伤贩爆投。

【解析】

1. 14 周岁-16 周岁：年纪大一点，承担刑事责任的情况多一些，要对八种严重的行为承担刑事责任，有两种考法，第一种考法直接问一个 15 周岁的少年，对哪些行为需要承担刑事责任，要能够选出来。记忆口诀“烧（放火）杀（故意杀人）奸（强奸）抢（抢劫），可以记忆为日本鬼子烧杀奸抢，伤（故意伤害致人重伤或者死亡）贩（贩卖毒品）爆（爆炸）投（投放危险物质），可以记忆为小商小贩抱头鼠窜”。

2. 细节：

（1）15 周岁的少年对于过失致人死亡、失火罪：不需要承担刑事责任，因为主观恶性不同，必须是故意的才承担刑责。

（2）15 周岁的少年故意伤害致人轻伤，无需承担刑责。要达到重伤或者死亡才承担刑责。

（3）贩卖毒品指为了利益往外卖。15 周岁的少年走私毒品、制作毒品、运输毒品：不需要承担刑事责任，这位这些行为都不一定会往外卖。

①走私毒品：指违背相应的边境管理制度，将一个国家的毒品运到另一个国家。

②制作毒品：指将毒品原材料制作为毒品。

③运输毒品：主要指国内运毒。

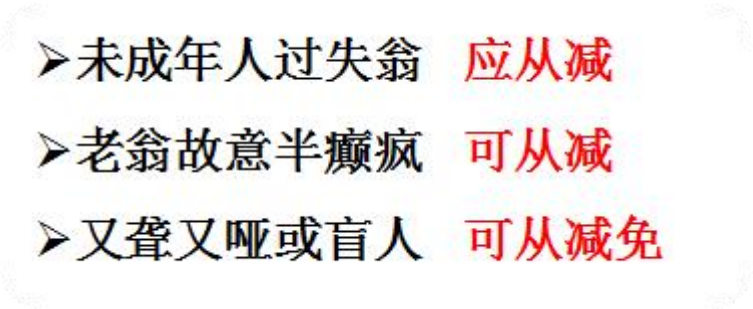
④以上都不一定往外卖，贩卖毒品一定是为了利益往外卖，才叫贩卖。

（4）爆炸是指点燃爆炸物危及公共安全，15 周岁的少年单纯制造爆炸物无需承担刑事责任，因为制造不一定会点燃爆炸物。

（5）绑架：15 周岁的少年单纯地绑架，不需要承担刑事责任，因为“烧杀奸抢，伤贩爆投”无绑架。如果不仅绑架，还将人质故意杀死，此时需要承担刑事责任，定故意杀人罪。

（4）减轻刑事责任能力

对依法应追究刑事责任的未成年人、已满 75 周岁的人、又聋又哑的人、盲人、尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人，为减轻刑事责任能力人。



【解析】

1. 减轻刑事责任能力：对以下这几类人法官在审理案件的时候会宽大处理，这些人在担责的前提下量刑上可以宽大处理，比如要给该人定罪（担责），量刑上可以宽大处理如少判几年。

（1）对依法应追究刑事责任的未成年人：已满 12 不满 18 周岁。

（2）已满 75 周岁的人：老人。

（3）又聋又哑的人、盲人：残疾人，聋哑双全，只聋不哑或只哑不聋都不可以；盲人指两只眼睛都看不见。

（4）尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人：尚未完，也是精神病的一种，“尚未完”可以理解为“半迷糊/半疯”，这类精神病人一直处于有点意识但不完全清醒的状态，理解为半疯的状态。间歇性精神病人指要么一会完全正常，要么一会完全疯，二者不同。

2. 口诀：考查对应关系。

（1）未成年人过失翁，应从减：“未成年人”指 12-18 周岁的人；“翁”指已满 75 周岁的老人，已满 75 周岁的老人过失性犯罪，应当从轻或减轻处罚。

（2）老翁故意半癫疯，可从减：已满 75 周岁的老人故意犯罪以及半迷糊/

半癫疯的人，可以从轻或减轻处罚。

（3）又聋又哑或盲人，可从减免：可以从轻或者减轻或者免除处罚。

3. 细节：

（1）已满 75 周岁的老人过失性犯罪，应从减。

（2）判断：已满 75 周岁的老人过失性犯罪，可从轻或减轻处罚（错误），原因：是应从减。

①“应当”指必须、一定；“可以”指有一定选择余地，具体是否选择司法机关视情况而定。

②总结：只有老人分故意还是过失，故意的老人可从减，过失的老人应从减；未成年人无论是故意还是过失，都是应从减；半癫疯无论是故意还是过失都是可从减。

（3）从轻、减轻、免除处罚：

①免除处罚 VS 不担刑责：比如不满 12 周岁的人不担刑责，“不担刑责”指既不需要定罪，也不需要量刑，没有刑事案底；“免除处罚”是要定罪，但不需要量刑、蹲监狱，有刑事案底。

②从轻：比如按照法律规定某人的行为要判处 3-10 年有期徒刑，从轻指从 3-10 年之内选择一个较小的数，比如定 3 年或 4 年。

③减轻：从 3-10 年的范围外定一个更小的数，比如定 1 年或 2 年，减轻的优惠力度更大。比如甲是犯罪分子，甲希望法官给自己减轻处罚。“优惠力度”最大的是免除处罚（无需蹲监狱），其次是减轻处罚，从轻处罚的“优惠力度”最小。

2. 单位

（1）概念

单位犯罪，一般是指公司、企业、事业单位、机关、团体为本单位谋取非法利益，或者以单位名义为本单位全体成员或者多数成员谋取非法利益，由单位的决策机构按照单位的决策程序决定，由直接责任人员具体实施的，且刑法明文有规定的犯罪。

【解析】

并不是为某个人谋利

1.单位犯罪：一般是指公司、企业、事业单位、机关、团体为本单位谋取非法利益，或者以单位名义为本单位全体成员或者多数成员谋取非法利益。

2.单位犯罪的本质是为了单位的利益，比如甲为了粉笔的利益找到市领导送礼，是粉笔在犯罪，如果甲为了自己的孩子可以上一个好学校而给市长送礼（为了私人的利益），是自然人犯罪。

（2）单位犯罪的处罚原则

①双罚制。

②单罚制。

（3）不以单位犯罪论处的情形

个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。

【解析】

1.单位犯罪的处罚原则：两种。

（1）双罚制：原则上采用双罚制，既罚单位，也罚相关自然人，自然人和单位谁都跑不了。

（2）单罚制：例外情形（法律明文规定），只罚相关自然人。

（3）判断：

①在单位犯罪中，一般情况下采用单罚制（错误），原因：原则上是双罚制，谁都跑不掉，都要处罚；例外才是双罚制。

②在单位犯罪中也存在只罚单位的情形（错误），原因：存在只罚自然人的情形，不存在只罚单位的情形，记忆“无论如何干坏事的人都跑不掉”。

（4）注意：对单位只能判处罚金（只能让单位交钱，不能让单位蹲监狱），处罚的自然人不仅仅包括直接负责的主管人员（如指挥者，如甲是单位的主管，在单位犯罪中负责指挥，也要处罚甲），也包括其他直接责任人员（如甲只是单位的会计，但负责操作，对甲也要处罚）。

2.个人为进行违法犯罪活动而成立的单位、公司、企业等实施犯罪的，将公司或企业作为犯罪的平台或手段，不以单位犯罪论处，依然是个人犯罪。做好判断，生活中典型的是皮包公司，打着公司的外壳从事违法犯罪活动，比如缅北的

园区，对外宣称是 XX 国际有限公司，但实际从事的是违法犯罪的事，这些园区已经失去了作为公司企业的特征，不是单位犯罪，而是自然人犯罪。

【注意】

1. 在刑法中，年满指从生日的当天开始计算（错误），原因：从生日的第二天开始计算。

2. 张三是间歇性精神病人，在杀人时精神正常，但在被警察抓的时候疯了，张三要承担刑事责任（正确）。

3. 醉酒的人要从重处罚（错误），原因：应当一样。

4. 13 周岁的少年故意杀人一定要承担刑事责任（错误），原因：不仅要有行为，还要同时满足后果、情节、程序，四个条件同时满足才承担刑责。

5. 15 周岁的少年对绑架不承担刑事责任；如果是绑架+撕票则要承担刑责，定故意杀人罪（正确）。

6. 单位犯罪中不存在只罚单位的情形，存在只罚自然人的情形（正确）。

7. 双罚制中处罚单位只能判处罚金（正确）。

8. 个人为了进行违法犯罪活动成立公司企业，公司企业作为犯罪平台，不以单位犯罪论处（正确），原因：属于自然人犯罪。

（二）犯罪主观方面

犯罪主观方面是指犯罪主体对自己危害社会的行为及其危害社会的结果所抱的心理态度，包括犯罪故意和犯罪过失。

1.犯罪故意

（1）直接故意

（2）间接故意

2.犯罪过失

（1）疏忽大意的过失

（2）过于自信的过失

【解析】犯罪主观方面：指犯罪时候的心理态度，即该人在犯罪的时候心里到底是怎么想的，学习犯罪故意和犯罪过失。

1.犯罪故意

（1）直接故意

直接故意是指行为人明知自己的行为会发生危害社会的结果，并且希望这种结果发生的心理态度。

（2）间接故意

间接故意是指行为人明知自己的行为可能发生危害社会的结果，并且有意放任以致发生这种结果的心理态度。

【解析】犯罪故意：通过关键词区分。

1.直接故意：行为人明知自己的行为会发生危害社会的结果，并且希望这种结果发生的心理态度，即明知+希望/追求。

2.间接故意：行为人明知自己的行为可能发生危害社会的结果，但有意放任，即对于结果的发生是一种听之任之、无所谓、不管不顾的心理态度。

3.案例：张三认为自己的老公李四出轨了，想要杀死老公李四。

（1）张三在老公李四的饭菜中下毒，李四吃了有毒的饭菜后死亡，张三对李四的死亡在主观上是直接故意，因为张三明知道李四吃掉有毒的饭菜会死亡，仍然希望、追求李四死。

（2）李四带着王五一起回家吃饭，张三为了杀死李四，看到王五也吃了有

毒的饭菜但没有阻止，王五也死了，张三对王五的死亡在主观上是间接故意，明知道王五吃掉有毒的饭菜会死亡，但为了杀死李四而放任王五的死亡。

2. 犯罪过失

（1）疏忽大意的过失

疏忽大意的过失是指应当预见自己的行为可能发生危害社会的结果，因为疏忽大意而没有预见以致发生这种结果的心理状态。

（2）过于自信的过失

过于自信的过失是指已经预见自己的行为可能发生危害社会的结果，但轻信能够避免以致发生这种结果的心理状态。

【解析】犯罪过失：

1. 疏忽大意的过失：行为人应当预见自己的行为可能发生危害社会的结果，因为疏忽（马虎、大意）而没有预见，以致发生这种结果的心理状态。

2. 过于自信的过失：过于自信的过失是指已经预见自己的行为可能发生危害社会的结果，但特别自大，轻信能够避免，最终没有避免成。

3. 案例：

（1）甲是二十年驾龄的老司机，在倒车时由于接电话忘记看倒车镜，导致没有看到车后面有小孩子在玩耍而将小孩撞死，属于疏忽大意的过失；再比如甲通过倒车镜看到后面有小孩在玩耍，但自认为自己的车技没有问题，结果一脚油门下去小孩被撞死了，属于过于自信的过失。

（2）甲最近在练习飞镖，甲让乙头顶着苹果站在 10 米外的位置，甲表示自己的水平一定可以只扎到苹果不会扎到乙，但甲飞镖扔出去将乙扎死，属于过于自信的过失。

4. 意外事件：当事人根据当时的情况不可能预见，也不应当预见，对结果的发生属于意外事件，法律不能强人所难，意外事件不构成犯罪。比如甲走在路上的时候放声高歌，情到深处甲飙高音，导致旁边的老人心脏病发作被甲吓死了，老人的死亡定性为意外事件，甲正常唱歌，不可能预见也不应当预见歌声会吓死人，法律不强人所难，定性为意外事件，甲的行为不构成犯罪，不承担刑事责任。但老人毕竟被甲吓死了，民事上要给一定补偿，因为老人的死亡和甲之间有一定

的因果关系。

（三）犯罪客体

犯罪客体是指我国刑法所保护而为犯罪行为所侵犯的社会关系。

所有的犯罪都有犯罪客体，但并不一定有犯罪对象。

客体	抽象（社会关系）
对象	具体（侵害行为所指向的人或物）

【解析】

1. 犯罪客体：是指我国刑法所保护而为犯罪行为所侵犯的社会关系。如甲一刀捅死张三，甲侵犯了张三的人身关系/生命权；再比如甲偷走张三的钱包，侵犯了张三的财产权/财产关系；重婚罪侵犯婚姻关系；违反国家制度、危害国家安全类的犯罪，都属于犯罪客体。

2. 犯罪客体是抽象的社会关系；犯罪对象是具体侵害行为所指向的人或物。

（1）比如甲一刀砍死张三，甲侵犯张三的犯罪客体是人身关系/生命权；犯罪对象是张三这个具体的人。

（2）所有的犯罪都有犯罪客体，但并不一定有犯罪对象：犯罪有四个构成要件，犯罪客体是四要件之一，所以说所有的犯罪都有犯罪客体；但四要件中并没有犯罪对象。

①如越狱会构成脱逃罪，甲越狱触犯脱逃罪，没有犯罪对象（没有具体打击某个人或物），但甲藐视国家的监狱管理制度，有犯罪客体。

②偷越国境罪：如甲藐视我国的边境管理制度偷偷越过国境线，没有具体打击某个人或物，没有犯罪对象，但藐视了国家的边境管理制度，有犯罪客体。

（四）犯罪客观方面

犯罪客观方面是指刑法规定的构成犯罪在客观上必须具备的条件。

1. 危害行为

（1）作为

作为，即积极的行为，是指以积极的身体举动实施刑法所禁止的行为。

（2）不作为

不作为，即消极的行为，是指行为人在能够履行自己应尽义务的情况下不履行该义务。

【解析】犯罪客观方面：

1.犯罪客观方面是指刑法规定的构成犯罪在客观上必须具备的条件。客观上要有行为、后果、行为和后果之间有因果关系，如甲一刀捅死张三，客观方面包括拿刀捅的行为、张三死亡的结果、张三的死是因为甲捅了张三是因果关系。

2.危害行为：

（1）作为：积极的行为，是指以积极的身体举动实施刑法所禁止的行为。甲一刀捅死张三，“甲拿刀捅”是以积极的身体举动实施了刑法所禁止的杀人行为。

（2）不作为：是指行为人在能够履行自己应尽义务的情况下不履行该义务，即应为、能为而不为，应当做、也能够做但就是不做，同时符合则构成不作为犯罪。比如普通老百姓看到某地着火但不救火的话不构成不作为犯罪，没有法律规定普通老百姓一定要救火；假如消防员来到火灾现场后也不救火，此时构成不作为犯罪，消防员应当救火、也能救火，是职务业务的要求，却不救火。

（3）应为的义务来源：

①法律明确规定：如法律明确规定父母对子女有抚养义务，子女对父母有赡养义务，拒不抚养、拒不赡养构成不作为犯罪。

②职务业务要求的义务：如消防员、警察，若他们不救火看到歹徒不抓捕的话构成不作为范围。

③法律行为：典型的是签合同，如甲和保姆签订雇佣合同，约定保姆照顾甲的小孩，是法律行为所引起的，若保姆看到甲的小孩子拿刀向自己脸上戳但不管，构成不作为犯罪。

④先行行为引起的义务：本来没有义务，但由于先做了一些事情导致有了该义务。如正常走在路上看到小孩落水没有救助的义务，只是道德上的义务；若小孩子是甲带着去游泳的，甲需要保证小孩子的安全，若甲看到小孩子落水，甲有救助的义务。

2. 危害结果

危害结果，是指危害行为作用于犯罪对象而对犯罪直接客体造成的法定的实际损害或现实的危险状态。

3. 因果关系

因果关系是指犯罪客观方面中的危害行为同危害结果之间存在的引起与被引起的关系。

【解析】

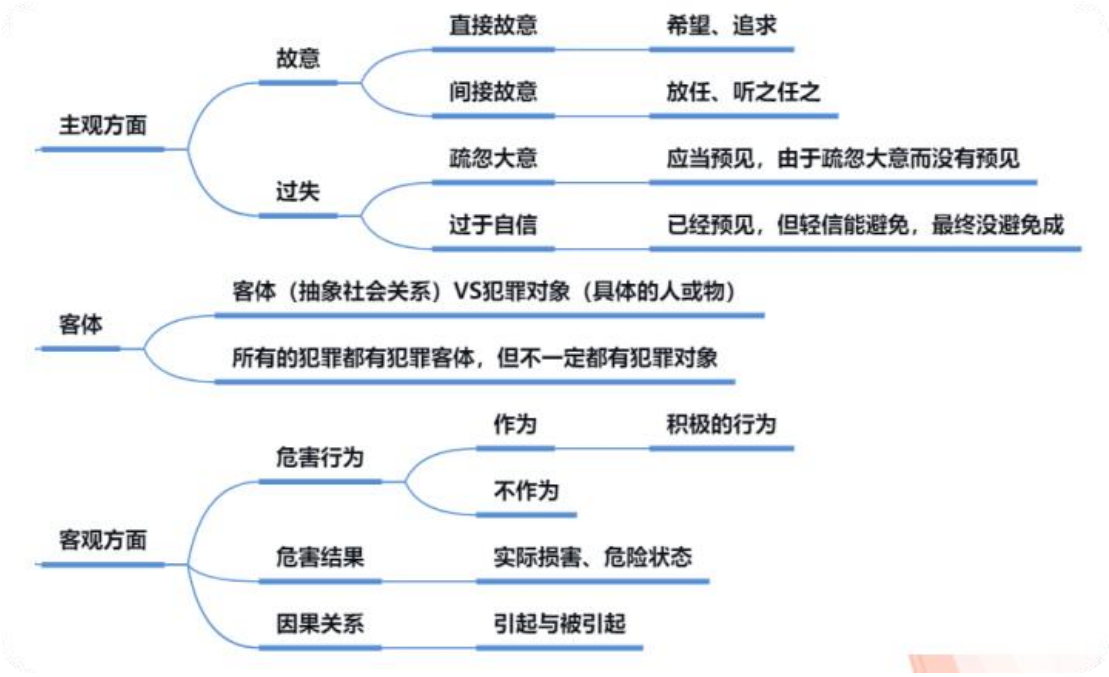
1. 危害结果：指危害行为作用于犯罪对象而对犯罪直接客体造成的法定的实际损害或现实的危险状态（有之一）。

（1）法定的实际损害：如甲一刀杀死张三，张三的尸体在那里摆着，属于实际损害。

（2）现实的危险状态：有些犯罪不要求有结果，只要有危险状态就可以定，如危险驾驶罪，醉酒驾驶机动车，即使没有结果，但只要有危险的状态也构成危险驾驶罪。

2. 因果关系：是指犯罪客观方面中的危害行为同危害结果之间存在的引起与被引起的关系，行为导致结果。常考迷信犯，巫蛊手段杀人，如甲非常恨张三，于是找了一个小人并写上了张三的生辰八字，并不断扎小人的眼睛、嘴巴、心脏等位置，假如张三真的死亡不能给甲定故意杀人罪，我国不承认巫蛊杀人，因为甲和张三的死亡之间没有因果关系。

3. 补充：意外事件不构成犯罪，如甲唱歌将老人吓死，虽然甲不构成犯罪，但老人的死亡和甲唱歌之间有因果关系，民事上还是要给予一定的补偿。



【注意】

1. 主观方面：

（1）故意：

①直接故意：明知+希望、追求。

②间接故意：明知+放任、听之任之。

（2）过失：

①疏忽大意：应当预见，由于疏忽大意而没有预见。

②过于自信：已经预见，但轻信能避免（太自大），最终没避免成。

2. 客体：客体是抽象社会关系，犯罪对象是行为所具体打击到的人或物。所有的犯罪都一定有犯罪客体，但不一定都有犯罪对象。

3. 客观方面：

（1）危害行为：

①作为。

②不作为：重点，应为能为而不为。

（2）危害结果：实际损害、现实存在的危险状态，二者有之一即可。

（3）因果关系：引起与被引起，常考迷信犯，我国不承认用迷信手段杀人，因为迷信犯没有因果关系。

试题演练

1.（2023 四川成都·多选）小刘（15 岁）的以下行为中，应当负刑事责任的有（　）。

A. 小刘在商店盗窃了价值 5000 元的货物

B. 小刘对护林员不满，放火烧了整片林区，给国家造成上千万的损失

C. 小刘因对同学小远不满，想“教训”一下小远，在放学途中趁其不备用木棒将其打成重伤

D. 小刘向吸毒人员小张贩卖海洛因 20 克

【解析】1. A 项：15 周岁对应的口诀是“烧杀奸抢、伤贩爆投”，对盗窃不承担，排除。B 项：放火需要承担，当选。C 项：故意伤害致人重伤或死亡，需要承担，当选。D 项：贩卖毒品需要承担，当选。【选 BCD】

2.（2022 四川成都·单选）依据我国刑法，下列关于刑事责任能力的说法，错误的是（　）。

A. 王某（13 周岁）犯故意杀人罪不承担刑事责任，可以依法进行矫治教育

B. 李某（15 周岁）犯强奸罪应当负刑事责任，并从轻或减轻处罚

C. 已满 75 周岁的人故意犯罪的，可以从轻或减轻处罚

D. 已满 16 周岁的人犯罪应当负刑事责任

【解析】2. 选非题。A 项：若致人死亡情节恶劣、经过最高检核准需要追诉的话需要承担刑事责任，选项说法过于绝对，当选。B 项：15 周岁不满 18 周岁，对强奸罪承担刑事责任，未成年人过失翁，应从减，说法正确，排除。C 项：未成年人过失翁，应从减；老翁故意半癫疯，可从减，说法正确，排除。【选 A】

3.（单选）关于特殊人员的刑事责任能力的说法，错误的是（　）。

A. 精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为的时候造成危害结果，经法定程序鉴定确认的，仍是犯罪，必须负刑事责任

B. 尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人犯罪的，应当负刑事责任，但是可以从轻或者减轻处罚

C. 醉酒的人犯罪，应当负刑事责任

D.盲人犯罪，可以从轻、减轻或者免除处罚

【解析】3.选非题。

A 项：已经不能辨认、不能控制，不负刑事责任，不是犯罪，选项说法错误，当选。

B 项：尚未完是半迷糊的人，应当负刑事责任，只是可以宽大处理；未成年人过失翁，应从减，老翁故意半癫疯，可从减，选项说法正确，排除。

C 项：醉酒的人应当一样，即应当负刑事责任，量刑标准和正常人一样，选项说法正确，排除。

D 项：又聋又哑或盲人，可从减免，选项说法正确，排除。【选 A】

4.（2022 四川省属·单选）甲、乙系陌生人，两人在开车途中因车辆剐蹭发生争吵。争吵过程中，甲用力推了一下乙，致乙倒地后心脏病发作，经医院抢救无效死亡。下列关于甲的行为，说法正确的是（　）。

A.构成故意杀人罪

B.构成故意伤害罪

C.构成过失致人死亡罪

D.甲的行为与乙的死亡结果存在刑法上的因果关系

【解析】4.甲乙是陌生人，甲不能预见也不应当预见推一下乙就导致乙死亡，法律不会强人所难，定性为意外事件，意外事件不构成犯罪。

C 项：过失致人死亡主观上至少是过失的，疏忽大意的过失是应当预见但由于疏忽而没有预见，甲乙只是陌生人，甲不应当预见乙有心脏病；过于自信的过失也没有体现，没有自信的表述。主观上不是过失的，排除。

D 项：乙的死亡确实是由于甲推的行为导致的，存在因果关系，民事上要给予一定的补偿，当选。【选 D】

5.（2023 四川省属·判断）为方便实施诈骗，甲专门成立了某技术服务公司，并以该公司名义实施了系列诈骗活动。对该公司可以单位犯罪论处。（　）

【解析】5.典型的园区，是个人犯罪、自然人犯罪。【选×】

6.（2023 四川省属·判断）以单位名义实施犯罪，有证据证实违法所得被实施犯罪的个人占有或者私分的，应认定为个人犯罪。（　）

【解析】6. 单位犯罪的本质是为了单位的利益，若本质都变了就不是单位利益。比如甲是粉笔的员工，若甲以粉笔的名义实施犯罪，但拿到利益后粉笔没有得到，都是甲自己独吞利益，此时认定为自然人犯罪。【选√】

7.（2021 四川内江·判断）范某超速驾驶过失将刘某撞死，下车一看，死亡的是他认识的刘某，因曾经有过节怀恨在心，范某心想撞死活该。范某的行为应认定为故意杀人罪。（　）

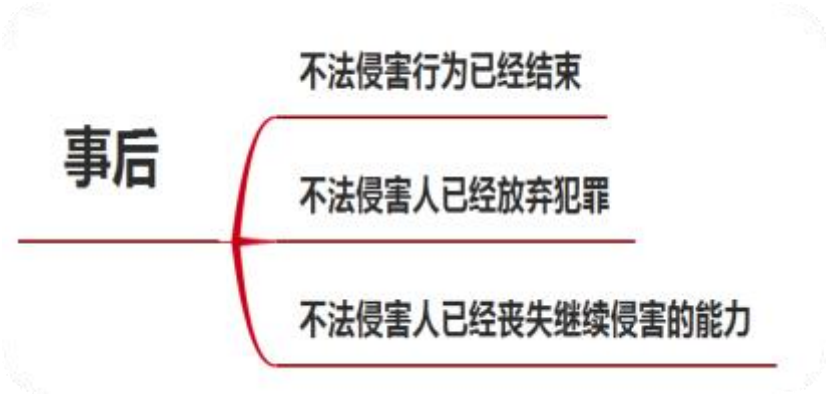
【解析】7. 主观是过失的，不能认定为故意杀人。【选×】

三、正当防卫和紧急避险

【解析】正当防卫和紧急避险：属于排除犯罪的行为，不属于犯罪。

（一）正当防卫

为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害，而采取的制止不法侵害的行为，对不法侵害人造成损害的，属于正当防卫，不负刑事责任。



【解析】正当防卫：为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害，而采取的制止不法侵害的行为，对不法侵害人造成损害的，属于正当防卫，不负刑事责任。

1. 他人：正当防卫不仅可以为了本人、国家、公共利益，也可以为了他人的利益，见义勇为、英雄救美的行为可以成立正当防卫，如甲看到乙落水、乙被欺

负而见义勇为，成立正当防卫。

2.正在进行的不法侵害：ing 的状态，事前、事后的行为都不成立正当防卫。

（1）事前：先下手为强、先发制人的行为，如甲对乙说“我明天弄死你”，但乙今天将甲弄死，属于事前的行为，不是正在进行时，乙不成立正当防卫，而是成立故意杀人。

（2）事后：

①不法侵害行为已经结束：比如甲在昨天打了乙一顿，乙今天殴打了甲，不法侵害行为已经结束，乙的行为是事后，不成立正当防卫。

②不法侵害人已经放弃犯罪：不想继续干了，如甲看到前面有背影曼妙的女子想要实行强奸，但甲将女子按倒后看清楚了女子的面目，甲立刻放弃犯罪并转身逃跑，女子不能再将甲抓起来揍一顿，因为甲逃跑说明甲已经放弃了犯罪。

③不法侵害人已经丧失继续侵害的能力：如甲要抢劫乙，但乙有功夫，一脚将甲踹晕，甲晕倒说明已经丧失继续侵害的能力，属于事后，不成立正当防卫。

（3）注意：

①暂停的状态不是结束，如甲要强奸乙，刚将乙制伏就来了一个电话，甲接电话并不是结束，打完电话后甲会继续对乙进行侵害，在甲接电话的过程中乙可以进行反击。

②例外：对财产性犯罪，如盗窃、抢劫，假如行为人已经取得了财物，受害人通过当场阻击或拦截的手段可以取回财物，视为不法侵害仍然在进行，可以进行防卫。如甲的 5 万元钱被乙偷走，甲发现后乙已经跑了 50 米，甲紧追不舍并将乙打倒拿回了财物，属于正在进行时，可以认定为正当防卫。

3.不法侵害要求现实存在：不能是假象或者误会的，如甲有被迫害妄想症，总觉得有人要孩子，某天在路上走路的时候乙拍了一下甲，甲误以为乙要打自己，于是将乙打伤，甲的行为不成立正当防卫，因为不是现实存在的不法侵害。

4.制止不法侵害的行为：掌握常见的反例。

（1）打架斗殴不成立正当防卫：如甲乙相约在校门口打架，本身就是违法行为，目的不是为了制止不法侵害，而是为了满足打架的私欲。

（2）挑拨防卫也不成立正当防卫：常说“谁先动手谁理亏”，如甲为了打乙让乙先动手，于是不断辱骂乙，乙忍无可忍先动手打甲，甲反击，由于甲的目

的是为了打乙而不是为了制止不法侵害，甲的行为不成立正当防卫。

5.针对不法侵害人本人：比如张三殴打乙，但乙打不过张三，于是乙殴打张三的妻子和儿子，此时乙的行为也不成立正当防卫，不法侵害行为只能针对不法侵害人本人。

防卫过当是指正当防卫明显超过必要限度造成重大损害的行为，对于防卫过当的，应当减轻或者免除处罚。

无过当防卫（又称特殊防卫）是指对正在进行行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪，采取防卫行为，造成不法侵害人伤亡的，不属于防卫过当，不负刑事责任。

【解析】

1.防卫过当是指正当防卫明显超过必要限度造成重大损害的行为。

（1）一般情况下，如果将他人打成重伤或死亡就是防卫过当，比如甲到乙的地里偷瓜但被乙打死，甲只是想要偷瓜，但却丢失了性命，明显超过必要限度造成重大损害，乙的行为属于防卫过当。我国没有防卫过当罪，按照刑法分则构成什么罪定什么罪，构成故意杀人定故意杀人罪，构成过失就过失致人死亡，看主观是故意还是过失。

（2）对于防卫过当的，应当（必须）减轻或者免除处罚：宽大处理。

（3）例：于欢辱母案，不法侵害人对于某的母亲进行侮辱，于某在反抗的时候将人杀死，二审定的是防卫过当，由于有人员死亡，最后于欢定罪 5 年有期徒刑。

2.无过当防卫（又称特殊防卫）是指对正在进行行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪，采取防卫行为，造成不法侵害人伤亡的，不属于防卫过当，不负刑事责任。

（1）针对严重危及人身安全的暴力性犯罪，即使在防卫的过程中将人打死了也属于正当防卫，不承担刑事责任。无过当防卫在做题的时候可以看成和正当防卫一样，只是一种特殊的正当防卫。

①典型的是杀人、抢劫、强奸、绑架（可能撕票）。

②行凶可以理解为兜底条款，一个人拿着刀向自己走过来，我们不知道该人

是要杀自己还是具体要干什么，因此用“行凶”兜底，这些都是严重危及人身安全的暴力性犯罪，打死勿论，即使将对方打死了也是正当防卫，不需要承担刑事责任，也称为无限防卫权。

（2）典型案例：昆山宝马龙哥案，当时龙哥拿刀去杀于海明，结果刀掉在地上（暂停状态，还没有结束），于海明直接将刀捡起来反杀龙哥，最终法院认定于海明是无过当防卫，不需要承担刑事责任。该案例也为我国的司法作出了一定的贡献，推动我国正当防卫司法进程至少 20 年，在该案件之前，虽然我国刑法中有正当防卫的条例，但一直属于沉默的状态，各地法官都不太敢用正当防卫来定罪，龙哥案出来之后正当防卫被唤醒了，各地都敢用正当防卫处理案件。

（二）紧急避险

紧急避险是指在法律所保护的权益遇到危险而不可能采用其他措施加以避免时，不得已而采用的损害另一个较小的权益以保护较大的权益免遭损害的行为。紧急避险行为不负刑事责任。

紧急避险不适用于职务上、业务上负有特定责任的人。

紧急避险超过必要限度造成不应有的损害的，应当负刑事责任，但是应当减轻或者免除处罚。

【解析】

1. 紧急避险：核心概念是保大放小。如甲要追杀乙，乙拼命逃跑，在逃跑的过程中看到了李四的车停在路边，乙将李四的车骑走，乙为了保护自己的生命而侵犯了李四的财产（车），保护较大的生命而侵犯了李四的车，成立紧急避险。

2. 紧急避险是指在法律所保护的权益遇到危险而不可能采用其他措施加以避免时，不得已而采用损害另一个较小的权益以保护较大的权益免遭损害的行为。紧急避险行为不负刑事责任。

（1）危险来源：人（如甲要杀乙）、动物（如老虎要吃甲）、自然灾害（如山崩、地震、海啸等）。

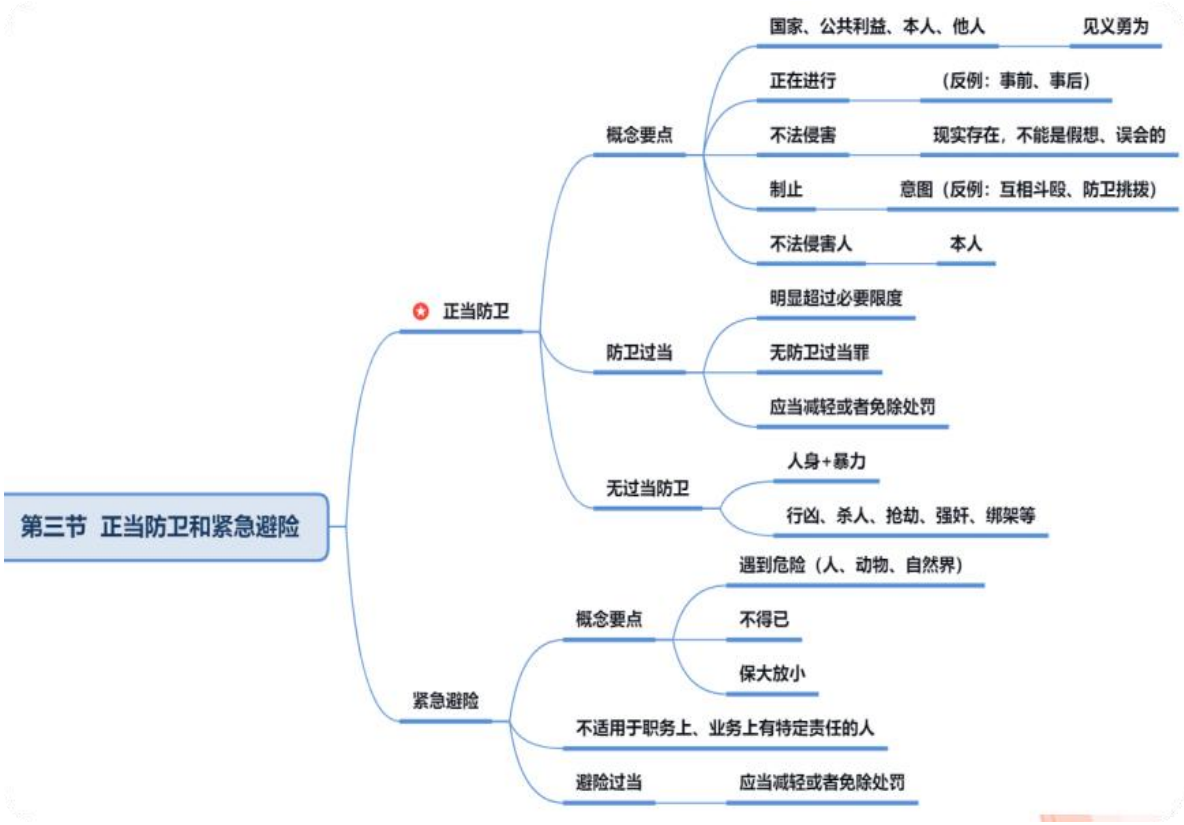
（2）不得已：紧急避险需要在不得已的情况下才可以实施。正当防卫没有强调不得已，因为正当防卫针对的是不法侵害人坏人，所以该出手时机出手，而紧急避险相当于将危险转嫁给无辜的第三方（如乙将李四的车骑走，李四人在家

中坐，但车却丢失了），所以要在不得已的情况下实施，不能滥用权力。紧急避险和正当防卫的本质区别是一个针对的是无辜的第三方的利益，一个针对的是不法侵害人坏人。

（3）较小的利益：紧急避险是保大放小，保护的利益和损害的利益不能相等，如甲要杀乙，乙用丙挡刀，导致丙死亡，此时乙的行为不成立紧急避免，甲明知道该行为会导致丙死亡，放任丙的死亡，甲是间接故意杀人。一般情况下人身权益＞财产权益，财产权益按照经济利益大小区分，人身权益中生命权最大。

3. 紧急避险不适用于职务上、业务上负有特定责任的人。如消防员、警察、医护人员，这些人具有特定责任，不能紧急避险，如消防员看到火灾现场火势较大，担心自己的生命安全而不去救火，此时是不可以的。

4. 紧急避险超过必要限度造成不应有的损害的（避险过当，但我国没有避险过当罪，按照刑法分则构成什么罪定什么罪，如果构成故意杀人，定故意杀人罪；如果构成过失致人死亡，定过失致人死亡罪，具体要看情节），应当负刑事责任，但是应当（必须）减轻或者免除处罚（无论是防卫过当还是避险过当都是应当、必须减轻或免除处罚）。



【注意】

1.正当防卫只能为了本人的利益才可以进行防卫（错误），原因：为了国家、公共利益、本人、他人都可以。

2.先下手为强不成立正当防卫（正确），原因：事前事后都不构成。

3.正当防卫的不法侵害一定是现实存在的危险，不能是假象的、误会的（正确）。

4.两个人打架斗殴不成立正当防卫（正确），原因：挑拨防卫、打架斗殴都不成立正当防卫。

5.在防卫的时候不可以针对其家属（正确），原因：正当防卫只能针对不法侵害人本人。

6.我国没有防卫过当罪（正确）。

7.针对正在进行的抢劫在防卫的过程中将人打死，属于防卫过当（错误），原因：行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架属于严重威胁人身安全的暴力性犯罪，打死勿论。

8.紧急避险要在不得已的情况下才可以实施（正确）。

9.在我国任何人都可以紧急避险（错误），原因：职务上、业务上有特定责任的人不得紧急避险。

10.避险过当的应当减轻或免除处罚（正确）。

试题演练

1.（2023 四川省属·单选）某日凌晨，张某酒后携带菜刀敲击陈某家铁门，叫陈某出来打架。陈某下楼打开铁门，张某遂用菜刀砍中陈某脸部，致陈某轻伤。张某再次砍向陈某时，被陈某挡开，菜刀掉在地上，陈某上前拳击张某的胸部等部位，致使张某失血性休克死亡。关于本案，下列说法正确是（　）。

A.陈某反击张某的行为属于正当防卫

B.陈某将张某打死的行为属于防卫过当

C.陈某与张某属于相互斗殴，不构成正当防卫

D.菜刀落地后，陈某拳打张某胸部的行为属于故意伤害

【解析】1.A 项：张某的行为属于严重危及人身安全的暴力性犯罪，菜刀掉

在地上是暂时停止，陈某的行为是正当防卫，打死勿论，当选。

C 项：开门的行为不能认定为打架斗殴，排除。

B 项：不过当，属于严重危及人身安全的暴力性犯罪，已经砍到了脸上，且菜刀落地后是暂停状态，危险没有解除，张某将菜刀捡起来后依旧会继续砍陈某，排除。【选 A】

2.（2023 四川成都·多选）驾驶员不允许李某携带活禽上车，两人发生争吵后李某对驾驶员实施殴打，乘客甲上前劝阻，李某不听劝阻继续殴打，乘客甲遂将李某推倒在地，导致李某头磕在阶梯上受轻伤，对于乘客甲的行为判断错误的有（　）。

A. 甲的行为属于正当防卫，不负刑事责任

B. 甲的行为属于防卫过当，应当负刑事责任

C. 甲的行为属于紧急避险，不负刑事责任

D. 甲的行为属于紧急避险，但超过必要限度，应当负刑事责任

【解析】2. 选非题。

A 项：轻伤没有过当，李某对驾驶员实施殴打行为，乘客在干扰驾驶员的驾驶，甲是在见义勇为，成立正当防卫，说法正确，排除。

B 项：轻伤没有达到重伤或死亡，不属于防卫过当，说法错误，当选。

C、D 项：紧急避险要有无辜的第三方，乘客甲针对的是李某，李某是不法侵害人坏人，不是无辜的第三方，甲的行为不成立紧急避险，说法错误，当选。【选 BCD】

3.（2022 四川省属·单选）王某卖水果时因斤两纠纷被买家李某殴打，其间，李某还用水果摊的板凳砸王某。李某殴打结束转身离开后，王某持水果刀追了 20 多米，将李某捅成重伤。关于本案，下列说法正确的是（　）。

A. 王某的行为属于正当防卫，不构成犯罪

B. 王某的行为不属于正当防卫，构成故意伤害罪

C. 王某的行为属于防卫过当，构成故意伤害罪

D. 王某的行为属于防卫过当，构成过失致人重伤罪

【解析】3.B 项：“殴打结束转身离开”属于事后，事后将他人造成重伤，构成故意伤害，不成立正当防卫，当选。C 项：防卫过当的前提是正在进行时，下手下重了才是防卫过当，已经结束不成立防卫过当，排除。【选 B】

4.（2022 四川成都·单选）张某持刀抢劫骑自行车的林某，抢走林某手机和身上全部现金后逃跑。林某骑车追赶，在张某跑了 50 米后林某追上张某并将其撞倒致其轻伤。林某的行为是（　）。

A. 见义勇为　　B. 紧急避险

C. 自救行为　　D. 正当防卫

【解析】4.D 项：抢劫是财产性犯罪，严重危及人身安全，林某当场可以追回财物，视为不法侵害仍然在进行，林某将张某撞倒成立正当防卫，当选。

C 项：自救行为指得不到司法机关救济的时候自己依靠自己的力量救助自己，正当防卫和自救行为的区别是时间节点不同，民法中自救行为涉及较多。正当防卫发生在正在进行时，自救行为发生在侵害行为结束后，如甲将乙的自行车偷走，如果乙当场发现并将甲打伤、拿回自己的自行车，成立正当防卫，如果是第二天乙看到自己的车，假如直接报警的话甲可能再次逃跑，此时乙可以将车先拿回来，该行为属于自救行为，排除。【选 D】

5.（2023 四川省属·单选）某日晚，甲在家饮酒时，其妻子突然倒地昏迷不醒。因家住偏远乡村，120 无法及时派车前往救助，甲不得已只能在醉酒状态下驾驶小轿车将妻子送至医院抢救。关于甲的行为，下列说法正确的是（　）。

A. 甲明知自己醉酒仍驾车的行为构成危险驾驶罪

B. 甲醉酒驾车的行为只是一般的交通违法，并不构成犯罪

C. 甲明知自己醉酒仍驾车的行为属于紧急避险，不构成犯罪

D. 甲醉酒驾车的行为，虽然系出于抢救妻子，但并不能免除刑事责任

【解析】5.C 项：保大放小，甲为了保护妻子的命，甲的行为成立紧急避险，不构成犯罪，当选。【选 C】

【注意】

1.若生活中真的被处罚可以到 12123 上进行申诉，表明由于紧急避险的原因导致违章，此时违章会被撤回。

2.答疑：虽然危害了其他的公共安全但没有危害结果，如果确实导致了结果，不能成立紧急避险。醉酒驾驶机动车构成危险驾驶罪，是轻罪，不能将该人的行为预想太多，单纯的醉酒只是危险驾驶罪（轻罪），最多可能只是拘役。假如在驾车的过程中真的出事，属于过当，不成立紧急避险。

6.（2025 四川省属·判断）张某驾驶货车下坡时，因刹车突然失灵，为避免翻车将货车开进了路边的种植园，造成名贵花木损失价值 2 万元。因其行为属于紧急避险，张某不承担刑事责任。（　）

【解析】6.保大放小。【选√】

7.（2024 四川省属·判断）贾某牵着狗在路上行走，恰遇仇人刘某，贾某即唆使狗扑咬刘某。刘某边抵挡边冲到贾某面前，拾起石头将贾某头部砸成轻伤。刘某的行为属于紧急避险。（　）

【解析】7.刘某的行为不成立紧急避险。狗不是犯罪主体，只是贾某的财产，贾某唆使自己的狗咬刘某，不法侵害人是贾某，刘某针对的是贾某，刘某成立正当防卫，假如刘某咬狗（狗是贾某的财产），若刘某将狗咬死，相当于将贾某的财产损害，针对的是不法侵害人贾某的利益，依然成立正当防卫。假如是王某的狗，贾某唆使王某的狗咬刘某，不法侵害人是贾某，若刘某咬贾某是正当防卫，若刘某咬狗，狗是王某的财产，针对的是无辜第三方的利益，成立紧急避险。【选×】

遇见不一样的自己

Be your better self